

القانون المدني المصري قانون الإصدار مادة ١ يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في ٢٨ أكتوبر سنة ١٨٨٣ والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في ٢٨ يونيو سنة ١٨٧٥ ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون مادة ٢ على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من ٥١ أكتوبر سنة ١٩٤٩. نأمر بأن يصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر القبة في ٩ رمضان سنة ١٣٦٧ ١٦ يوليو سنة ١٩٤٨ نصوص القانون المدني باب تمهيدي أحكام عامة	
--	--

SECTION I Laws and their Applications	الفصل الأول القانون وتطبيقه
1. Laws and Rights	١ - القانون والحق
Article 1 Provisions of laws govern all matters to which these provisions apply in letter or spirit. In the absence of a provision of a law that is applicable, the Judge will decide according to custom and in the absence of custom in accordance with the principles of Moslem Law. In the absence of such principles, the Judge will apply the principles of natural justice and the rules of equity.	مادة (١) (١) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. (٢) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
Article 2 A provision of a law can only be repealed by a subsequent law expressly providing for such repeal, or containing a provision inconsistent with a provision of the former law or regulating anew a matter previously regulated by a former law.	مادة (٢) لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
Article 3 Periods of limitation will be calculated according to the Gregorian calendar, unless expressly provided otherwise by a law.	مادة (٣) تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.
Article 4 A person legitimately exercises his rights is not responsible for prejudice resulting thereby.	مادة (٤) من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
Article 5 The exercise of a right is considered unlawful in the following cases: a) if the sole aim thereof is to harm another person; b) if the benefit it is desired to realize is out of proportion to the harm caused thereby to another person; c) if the benefit it is desired to realize is unlawful.	مادة (٥) يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2. The Application of Laws Conflicts of law as to time:	٢ - تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان
Article 6 Legislative provisions as regards the legal capacity of a person are applicable to all persons who fulfill the conditions embodied in such provisions.	مادة (٦) (١) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.